

통 보

1. 제 목 : (주)캠코씨에스 이사회 구성 개선 필요
2. 소관부점 : 경영지원실
3. 내 용 :

가. 업무개요

「출자회사관리세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제2조에 따르면 공사는 출자회사가 책임경영체제 하에서 자율성이 보장되도록 필요한 범위에서 관리 감독한다고 되어 있으며

(주)캠코씨에스 「정관」 제28조~제41조에서는 이사회 구성·소집 등 기본적 사항에 대해 정하고 있고, 사업부서인 경영지원실에서는 「업무분장세칙」 제10조에 따라 (주)캠코씨에스의 이사회 등에 대한 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「상법」 제382조~제408조의9 등에서는 주식회사의 이사회와 관련하여 이사회 구성, 소집 및 운영방법, 권한 등에 대해 정하고 있으며, 주식회사인 (주)캠코씨에스 「정관」 제37조 제1항에 따르면 이사회는 회사 업무의 주요 업무사항을 결의한다고 되어 있으며, 이에 따라 (주)캠코씨에스에서는 경영상 중요한 사항에 대해 이사회에 의결 및 보고하여 회사의 의사결정을 하고 있다.

따라서, 경영지원실에서는 출자회사인 (주)캠코씨에스의 이사회가 실효성 있게 구성·운영되어 의사결정 과정에서의 합리성 제고, 대표 이사의 업무집행 감독 및 경영감시 기능 확보가 차질 없이 이루어 질 수 있도록 출자회사의 책임경영체제하에서 자율성이 보장되는 범위에서 관리·감독하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 (주)캠코씨에스의 이사회 구성·운영 관련 업무현황에 대해 공사의 타 자회사인 (주)캠코시설관리의 이사회와 비교하여 점검한 결과

[표 3]과 같이 (주)캠코시설관리의 이사회는 대표이사와 비상무이사(2명) 등 총 3명이 의결권을 행사하는 등 복수로 구성·운영중인 반면, (주)캠코씨에스의 이사회는 대표이사 1명으로만 구성되어 있어서 감사일 현재까지 개최된 이사회 3회 모두 대표이사가 단독 출석하여 의결한 사실이 있는데

이로 인해, 심의안전에 대해 이사회에서 의결하더라도 실질적 의사결정 과정은 대표이사의 전단적 대표행위(專斷的 代表行爲)⁵⁾와 동일할 우려가 있는 바, 의사결정 과정에서 합리성이 결여될 여지가 있고 대표 이사의 업무집행 감독 및 경영감시를 위한 이사회의 기능을 확보하기 어려운 문제점이 존재하므로 (주)캠코씨에스의 이사회를 실효성 있게 운영 하기 위해서는 이사회를 복수의 이사로 구성할 필요성이 있다.

5) 법률이나 정관 등에 의해 주주총회 또는 이사회의 결의를 거쳐야만 하는 사항임에도 대표이사가 이를 거치지 않고 독단적으로 행한 대표행위를 말함

[표 3] 자회사 이사회 구성·운영 현황 비교(2021. 7. 31. 현재)

(단위 : 명, 회, 건)

순번	대상항목	이사회 구성·운영 현황	
		(주)캠코씨에스	(주)캠코시설관리
1	근거규정	「정관」	「정관」, 「이사회 규정」
2	이사회 구성	1명	3명
3	개최회수	3회	16회(정기5회, 임시11회)
4	심의안건수	3건	34건*
5	주요 심의안건	자금 차입(2건), 본점 이전(1건)	규정 제·개정(20건), 대표이사 선임, 지점 설치, 주총 소집 등(14건)

* 연간 자체감사 결과보고 등 보고안건 5건은 제외하였음

또한, (주)캠코시설관리에서는 이사회에 부의·의결된 심의안건 총 34건 중 약 60%에 해당하는 20건이 규정의 제·개정인 반면, (주)캠코씨에스의 경우는 1건도 없어서 이에 대해 점검해 본 결과

[별표 1] “(주)캠코씨에스 규정 제·개정 현황”과 같이 감사대상기간 동안 (주)캠코씨에스에서는 규정 제·개정 관리를 위한 「이사회 규정」 등이 내규화되어 있지 않음에 따라 규정 총 20건에 대한 제·개정 시 이사회 의결 없이 대표이사 승인으로 처리한 사실이 있는데

2020. 1. 30. 제정된 「임원보수규정」은 기본·성과연봉의 지급상한액, 지급시기 등에 대해 정하는 규정이므로 대표이사의 권리·의무와 관련 있으며, 같은 해 3. 31. 제정된 「현장직 보수 및 복리후생 규정」의 경우는 같은 규정 제14조에 보수의 인상시기 등에 대한 결정권자를 대표이사로 정하는 내용이 명시되어 있는 등

[표 4], [별표 1]과 같이 대표이사 승인을 통해 제·개정한 전체 규정 20건 중 19건은 대표이사의 권리·의무와 관련된 사항이 포함되거나⁶⁾ 모회사 사업부서가 관리 감독하는 출자회사의 경영관리와 직결되는 사항⁷⁾이므로 향후 규정 제·개정 시 이사회를 통한 의사결정의 합리성 제고 및 경영감시 기능 확보를 위해서는 대표이사가 아닌 이사회 의결을 통해 처리하는 것이 바람직하다.

[표 4] (주)캠코씨에스 대표이사 권리·의무 관련 규정 제·개정 현황

(단위 : 건)

규정 제·개정건수 (A + B)	대표이사 권리·의무 관련 여부		비 고
	관련 (A)	비관련 (B)	
20건	19건	1건*	세부내역 [별표 1] 참고

* 「감정노동자 보호에 관한 운영규정」의 경우 대표이사의 권한이 아닌 상담사 보호의무 등에 대해 정함

따라서, 현재 (주)캠코씨에스 이사회에는 대표이사가 단독 출석하여 의결하고 있으므로 절차상 이사회에서 의결된 사항일지라도 의사결정의 합리성 제고를 위한 이사회 의 취지에 부합한다고 보기 어렵고, 대표이사의 권리·의무와 관련된 규정 제·개정이 이사회 부의 없이 대표이사 승인으로 확정되고 있는 문제점도 있음에 따라 이사회를 복수의 이사로 실효성 있게 구성하는 개선방안을 마련할 필요가 있으며⁸⁾

모회사로서 출자회사 이사에 대한 업무집행 감독 및 주요 의사결정 과정에 대한 경영감시 기능 확보가 필요한 경우는 출자회사의 책임경영

6) 「임원보수규정」, 「인사규정」, 「위임전결규정」, 「직무규정」 등

7) 「일반직 보수 및 복리후생 규정」, 「현장직 보수 및 복리후생 규정」, 「임원추천위원회 운영규정」 등

8) 이사회 구성과 관련된 사항은 사업부서인 경영지원실에 조치요구 하되, 규정 제·개정 등과 관련된 이사회 운영방안에 대해서는 (주)캠코씨에스에 별도 조치요구함

체제와 자율성을 보장하는 범위 내에서 공사 직원을 (주)캠코씨에스의 비상무이사로 활용하는 방안 등을 검토할 필요가 있다.⁹⁾

[소관부점 의견] 경영지원실은 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, (주)캠코씨에스와 협의하여 실효성 있게 이사회를 구성하는 방안을 마련하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

경영지원실장은 출자회사 중요 업무에 대한 의사결정 합리성 제고, 대표이사의 업무집행에 대한 감독, 경영감사 기능을 확보할 수 있도록 (주)캠코씨에스의 이사회를 복수의 이사로 구성하고, 필요시 공사 직원을 비상무이사로 활용하는 등 이사회를 실효성 있게 구성하는 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

9) 예컨대, 자회사인 (주)캠코시설관리 이사회는 대표이사와 비상무이사(2명) 등 총 3명으로 구성되어 있으며, 감사일 현재 공사 수도권재산관리처장 및 경영지원실장이 비상무이사로 근무중임

[별표 1]

(주)캠코씨에스 규정 제·개정 현황(2020. 1. 1.~2021. 7. 31.)

(단위 : 건)

순번	구분	제·개정 규정	대표이사 관련사항	비고 (승인일자)
합 계 : 20건(대표이사 승인으로 확정된 규정)				
1	제정	임원보수규정	대표이사 연봉 등	2020. 1. 30.
2	제정	회계규정	회계업무 위임	2020. 3. 27.
3	제정	현장직 보수 및 복리후생 규정	보수인상시기 결정 등	2020. 3. 31.
4	제정	직무규정	임원범위 정의 등	2020. 3. 31.
5	제정	인사규정	인사권한 등	2020. 3. 31.
6	제정	위임전결규정	전결권한 등	2020. 4. 20.
7	개정	인사규정	인사권한 등	2020. 7. 15.
8	제정	공무직등 근로자 운용규정	공무직 근로자 임면 등	2020. 8. 28.
9	개정	직무규정	임원범위 정의 등	2020. 9. 25.
10	제정	일반직 보수 및 복리후생 규정	보수인상시기 결정 등	2020. 2. 21.
11	개정	인사규정	인사권한 등	2021. 2. 9.
12	개정	현장직 보수 및 복리후생 규정	보수인상시기 결정 등	2021. 3. 4.
13	개정	일반직 보수 및 복리후생 규정	보수인상시기 결정 등	2021. 3. 5.
14	개정	임원보수규정	대표이사 연봉 등	2021. 4. 5.
15	개정	직무규정	임원범위 정의 등	2021. 4. 29.
16	개정	인사규정	인사권한 등	2021. 5. 11.
17	제정	감정노동자 보호에 관한 운영규정	상담사 보호의무	2021. 7. 5.
18	개정	인사규정	인사권한 등	2021. 7. 14.
19	개정	일반직 보수 및 복리후생 규정	보수인상시기 결정 등	2021. 7. 16.
20	제정	임원추천위원회 운영규정	대표이사 대행 등	2021. 7. 22.